contraloria.cl

Base de Dictámenes

omision item imprevistos licitacion obra vial

NÚMERO DICTAMEN
003566N04

FECHA DOCUMENTO
27-01-2004

NUEVO:
SI

REACTIVADO:
NO

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
NO

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

aplica dictamen 20687/90

Acción	Dictamen	Año

FUENTES LEGALES

dto 331/75 vivie

MATERIA

desestima recurso jerarquico interpuesto por interesado en contra de lo resuelto por contraloria regional que devolviera sin tramitar resolucion del serviu que aceptaba oferta y ordenaba contratar con el interesado obras nuevas de pavimentacion de la comuna, por no haber valorizado el item imprevistos. ello, porque la unidad regional no ha vulnerado el dto 331/75 vivienda, que rige la propuesta, ni tampoco las bases de la licitacion, pues en ejercicio de las atribuciones que la normativa juridica le confiere, procedio, por una parte, en la instancia del control previo de legalidad, a reparar la resolucion aludida, por no ajustarse a derecho y, por otra, a responder reclamo interpuesto por otro proponente. ademas, las bases establecieron que las ofertas deberian presentarse segun lo indicado en

ademas, las bases establecieron que las ofertas deberian presentarse segun lo indicado en el documento "norma de presentacion de las ofertas", que en su num/1/2, "documentos f.b: gastos generales", contemplo los imprevistos entre los aspectos que debian senalar los oferentes. luego la omision de ese rubro en el documento respectivo, derivo en un incumplimiento de las normas del pliego de condiciones por parte del contratista, irregularidad cuya existencia verifico la regional y que represento en su oportunidad. el pliego de condiciones no confirio atribuciones al director del servicio para interpretar las ofertas presentadas, de modo que era improcedente que ante la omision del item imprevistos, este fuera valorado en cero, actuacion que, ademas, pugnaba con lo resuelto por contraloria general, entre otros, en el dictamen 20687/90, en cuanto no cabe suponer una intencion en torno a aspectos que, segun las bases pertinentes, debieron manifestarse expresamente

DOCUMENTO COMPLETO

N° 3.566 Fecha: 27-I-2004

Mediante oficio N° 2.969, de 2003, la Contraloría Regional de Coquimbo ha remitido el recurso de reposición, y jerárquico en subsidio, presentado por don NN., en contra de lo resuelto por la Unidad Regional, que mediante oficios N°s 2.546 y 2.760 de 2003, devolvió sin tramitar la resolución N° 90, de 2003, del SERVIU de la IV Región, que aceptaba oferta y ordenaba contratar con la persona antes individualizada las "Obras Nuevas de Pavimentación, Agrupación 1, comuna de la Serena ...", por cuanto no se valorizó el ítem imprevistos. Informa, asimismo, que se ha rechazado el recurso de reposición y que no procedería acoger el recurso jerárquico en base a las diversas consideraciones que expone.

Por su parte, recurrente, denuncia que ha transcurrido el lapso para resolver el recurso sin que se haya notificado su resultado, por lo que requiere se resuelva dentro del plazo que indica.

El recurrente funda su pretensión, en los argumentos que, en síntesis, se indican seguidamente:

- Que la Contraloría Regional habría vulnerado las disposiciones del Decreto Supremo N° 331, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las bases administrativas que rigieron la propuesta al no declarar improcedente la reclamación efectuada por otro proponente, de la cual no se le dio traslado.

- Que su oferta no se encontraba fuera de bases, toda vez que ni el Director del Servicio ni la comisión evaluadora consideraron que su propuesta no cumplía las disposiciones del pliego de condiciones. Al margen de que éste permitía a los contratistas no incluir ciertos ítem en el precio unitario de las obras.

- Que el referido director está facultado para interpretar las bases administrativas y para evaluar las propuestas.

- Que las bases administrativas que rigieron el concurso no contemplan el ítem imprevistos, salvo en el formato de presentación de la oferta.

Sobre el particular, cumple señalar en primer término que bajo ningún respecto la Contraloría Regional de Coquimbo ha vulnerado el citado cuerpo reglamentario ni tampoco las bases de la licitación, como sostiene el reclamante. En efecto, dicha Oficina Regional en ejercicio de las atribuciones que la normativa jurídica le confiere, procedió, por una parte, en la instancia del control previo de legalidad, a reparar la resolución N° 90, de 2003, del SERVIU de la IV Región, por no ajustarse a derecho, representación que se concretó a través de los oficios que cita el recurrente; y, por otra, a responder, mediante oficio N° 2.627, del año pasado, al señor XX., la cual tampoco correspondía ponerla en

conocimiento de recurrente, como lo ha pretendido.

En otro orden de ideas, y en lo pertinente, corresponde precisar que el punto 9 de las bases administrativas particulares estableció que las ofertas deberán presentarse según lo indicado en el documento "norma de presentación de las ofertas", que en su numeral 1.2, "Documentos F.b: Gastos generales", contempló los imprevistos entre los aspectos que debe contener la oferta del contratista. Luego, la omisión del referido rubro en el documento respectivo, derivó en un incumplimiento de las normas del pliego de condiciones por parte del contratista, irregularidad cuya existencia verificó la Contraloría Regional de Coquimbo, y que en ejercicio dé sus facultades representó.

Por otra parte, y contrariamente a lo sostenido por el peticionario, el pliego de condiciones no confirió atribuciones al Director del Servicio para interpretar las ofertas presentadas, de modo que resultaba improcedente que ante la omisión del ítem imprevistos, éste fuera valorado en cero, actuación que, además, pugnaba con lo ya resuelto por esta Contraloría General, entre otros, en el dictamen N° 20.687, de 1990, en cuanto no cabe suponer una intención en torno a aspectos que, conforme a las bases pertinentes, debieron manifestarse expresamente.

En mérito de lo antes expuesto, se desestima el recurso jerárquico interpuesto por reclamante. Asimismo, corresponde que se de íntegro cumplimiento a la resolución N° 115, de 2003, del SERVIU de la IV Región, que dispuso dejar sin efecto la N° 90, antes referida, y acepta la oferta y contrata con el señor XX., las obras de que se trata.

Es todo cuanto cabe informar al tenor del recurso planteado.

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS